保險法主題整理：人壽保險受益人與死亡給付

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §105-§113、§121、§107
共計 7 題

壹、未成年人及受監護宣告者之死亡保險

一、107年第23題

甲以其子乙為被保險人，投保人壽保險附加傷害醫療保險，下列敘述何者錯誤？

(A) 乙如於14歲身亡時，保險人不負給付死亡保險金之責
(B) 乙如於16歲身亡時，保險人負給付死亡保險金之責
(C) 乙如於14歲因意外傷害事故住院治療時，保險人不負給付醫療保險金之責
(D) 乙如於16歲因意外傷害事故住院治療時，保險人負給付醫療保險金之責

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§107第1項：以未滿15歲之未成年人為被保險人訂立之人壽保險契約，除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定於被保險人滿15歲之日起發生效力。14歲身亡→死亡保險金不給付（僅喪葬費用）
(B)	☑ 正確	乙已滿15歲（16歲），死亡給付約定已生效，保險人負給付責任
(C)	✗ 錯誤（此為答案）	§107限制的是「死亡給付」，**不限制傷害醫療保險金**。乙14歲因意外傷害住院，傷害醫療保險屬健康保險附約而非死亡給付，保險人仍應給付
(D)	☑ 正確	16歲意外住院，不論§107限制，傷害醫療保險金均應給付

[!NOTE]
重點整理

1. §107限制範圍僅及於「**死亡給付**」，不及於傷害醫療保險金
2. 未滿15歲：死亡給付不生效力（僅喪葬費用）；醫療保險金不受影響
3. 此題考「附加傷害醫療保險」是否受§107限制→答案是不受限制

二、111年第17題

甲向A人壽保險股份有限公司（下稱A公司）投保十年期家族個人壽險，以甲個人、其妻乙、受監護宣告之父丙及14足歲之子丁為被保險人，統以甲為受益人，約定死亡給付（含喪葬費用）為每人新臺幣500萬元。於保險期間第三年，家族共同乘坐汽車旅遊時，遭遇嚴重事故，丙及丁不幸身亡，假設本保險契約無其他無效事由且事故發生時丙監護宣告尚未撤銷，試問A公司應如何賠付？

(A) 丙部分賠新臺幣500萬元；丁部分賠新臺幣500萬元
(B) 丙部分賠遺產稅喪葬扣除額半額；丁部分賠新臺幣500萬元
(C) 丙部分賠新臺幣500萬元；丁部分賠遺產稅喪葬扣除額半額
(D) 丙部分賠遺產稅喪葬扣除額半額；丁部分賠遺產稅喪葬扣除額半額

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	丙為受監護宣告之人，依§107第3項以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其死亡給付於被保險人死亡時，僅給付喪葬費用（遺產稅喪葬扣除額半額），非500萬元
(B)	☑ 正確	丙（受監護宣告）→僅給付喪葬費用（遺產稅喪葬扣除額半額）。丁死亡時已17歲（14+3年），已滿15歲→死亡給付500萬元全額給付
(C)	✗ 錯誤	丙受監護宣告→僅喪葬費用；丁已滿15歲→全額給付，本選項顛倒
(D)	✗ 錯誤	丁已滿15歲，不再受§107限制

[!NOTE]
重點整理

1. §107限制對象：(1)未滿15歲之未成年人 (2)受監護宣告尚未撤銷者
2. 受監護宣告者→死亡時僅給付**喪葬費用**（遺產稅喪葬扣除額半額）
3. 未滿15歲者→死亡給付約定於**滿15歲之日起**始生效力
4. 注意時間經過：投保時14歲＋保險期間3年＝已滿17歲，不再受限

三、112年第23題

甲以其14歲女兒乙為被保險人，向A保險公司投保人壽保險，該契約效力為何？

(A) 效力未定，須待乙滿15歲時契約方生效
(B) 契約無效
(C) 乙未滿15歲，死亡險部分無效，其他部分若能單獨成立，則仍然有效
(D) 契約有效，但除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定於乙滿15歲時始生效力

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	契約本身有效（非效力未定），僅死亡給付約定尚未生效
(B)	✗ 錯誤	§107修正後，以未滿15歲之未成年人為被保險人之人壽保險契約非無效
(C)	✗ 錯誤	契約整體有效，非部分無效；死亡給付部分為「尚未生效」而非「無效」
(D)	☑ 正確	依§107第1項：契約有效，但除喪葬費用之給付外，其餘死亡給付之約定於被保險人**滿15歲之日起**發生效力

[!NOTE]
重點整理

1. §107修正重點：未滿15歲之人壽保險契約**有效**，但死亡給付約定（除喪葬費用外）**延遲生效**至滿15歲
2. 與舊法區別：舊法→契約無效；新法→契約有效但死亡給付延遲生效

貳、受益人之指定、變更與故意行為

一、108年第16題

甲以自己為要保人，其配偶乙為被保險人，投保人壽保險，保險金額為1,000萬元，並指定其三子女丙、丁、戊為受益人，但未指定保險金分配比例。嗣後，丁故意將乙殺害。甲、丙、丁、戊各可請求多少保險金？

(A) 甲0元、丙500萬元、丁0元、戊500萬元
(B) 甲、丙、戊各得1,000萬元的三分之一，丁0元
(C) 甲166.67萬元、丙333.33萬元、丁166.67萬元、戊333.33萬元
(D) 甲、丙、丁、戊皆不得請求

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依§121第1項：受益人故意致被保險人於死者，喪失其受益權。丁故意殺害乙→丁喪失受益權（丁0元）。未指定分配比例時依§113平均分配，丁之份額由其餘受益人丙、戊均分→各500萬元。甲為要保人非受益人→0元
(B)	✗ 錯誤	丁喪失受益權後，丁之份額應歸其餘受益人，非由甲（要保人）分配
(C)	✗ 錯誤	丁已喪失受益權，不得領取任何保險金。且甲非受益人
(D)	✗ 錯誤	僅丁喪失受益權，其餘受益人丙、戊之權利不受影響

[!NOTE]
重點整理

1. §121：受益人故意致被保險人於死→喪失受益權
2. 未指定分配比例→依§113按**均等比例**推定
3. 受益人喪失受益權→其份額歸其餘受益人分配（非歸要保人）
4. 要保人≠受益人時，要保人不當然分得保險金

二、112年第24題

甲以自己為被保險人投保人壽保險，並指定其配偶乙為受益人，保險契約中有條款約定，變更受益人須以書面申請並經保險公司同意且批註後始生效力。於保險期間，甲以書面申請變更受益人為其母校 A大學，但在保險公司未批註後即死亡。依目前保險法令及通說見解，下列敘述，何者正確？

(A) 保險契約之受益人已變更為A大學，故A大學有保險給付請求權
(B) 因保險公司未完成批註，保險契約之受益人仍為乙，故乙有保險給付請求權
(C) 因A大學與甲之間並無保險利益，故此變更受益人不生效力，保險契約之受益人仍為乙，故乙有保險給付請求權
(D) 保險公司雖收受受益人變更申請書，但保險契約之受益人變更尚須保險人同意始生效力，故乙有保險給付請求權

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§111：受益人經指定後，要保人對其保險利益，除聲明放棄處分權者外，仍得以**契約或遺囑**處分之。受益人之變更為要保人之權利，**不須經保險人同意**。實務見解認為，要保人以書面向保險人為變更受益人之通知即生效力，保險人之批註僅為對抗要件而非生效要件
(B)	✕ 錯誤	保險人之批註非受益人變更之生效要件
(C)	✕ 錯誤	人壽保險之受益人不以與被保險人間有保險利益為必要（§16參照，人身保險受益人不在保險利益之列）
(D)	✕ 錯誤	受益人變更不須保險人同意，此為要保人之單方處分權

[!NOTE]
重點整理

1. §111：受益人變更為要保人之處分權，**不須保險人同意**
2. 保險人批註為**對抗要件**，非**生效要件**
3. 人壽保險受益人不以與被保險人有保險利益為必要

參、死亡保險之同意權

一、109年第23題

甲以其妻乙為被保險人，與保險人訂立死亡保險契約。下列關於同意權之敘述，何者錯誤？

(A) 契約之訂立及保險金額，均應經被保險人書面同意
(B) 契約訂立時，受益人之指定應經被保險人書面同意
(C) 契約存續期間，受益人之變更得不經被保險人書面承認
(D) 契約存續期間，受益人之變更應經被保險人書面承認

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依§105第1項：由第三人訂立之死亡保險契約，未經被保險人書面同意，並約定保險金額，其契約無效
(B)	☑ 正確	實務認為受益人之指定為保險契約重要事項，應經被保險人書面同意
(C)	✕ 錯誤（此為答案）	依§105第2項：被保險人依前項所為之同意，得隨時撤銷之。契約存續期間受益人之變更，**應**經被保險人書面承認，不得不經同意
(D)	☑ 正確	受益人之變更須經被保險人書面承認（§105）

[!NOTE]
重點整理

1. §105第1項：由第三人訂立之死亡保險→須被保險人**書面同意**＋約定保險金額
2. 受益人之指定與變更，均須經被保險人**書面同意/承認**
3. 被保險人得隨時撤銷同意

肆、人壽保險之免責事由

一、111年第20題

甲以自己為被保險人，向 A 保險公司投保人壽保險契約，保險金額新臺幣 1,000 萬元。某日甲騎乘機車不慎誤闖由交流道上高速公路，隨即遭高速行駛之貨車撞擊死亡。下列關於 A 保險公司給付義務之敘述，何者正確？

(A) 甲之行為係屬自殺行為，A保險公司不負給付義務
(B) 甲之行為違反交通規則，因違法行為致死，A保險公司不負給付義務
(C) 甲之行為增加自身風險，A保險公司可依危險增加未通知規定，主張解除契約，不負保險給付責任
(D) A保險公司仍應負保險責任

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	「不慎誤闖」非故意自殺行為，自殺須有故意致死之意思（§109）
(B)	✗ 錯誤	人壽保險法定免責事由僅限§109（自殺）、§121（受益人故意致死）等，單純違反交通規則非免責事由
(C)	✗ 錯誤	誤闖高速公路為一次性偶發事件，非保險法所稱之「危險增加」（§59危險增加係指危險狀態之持續性變更）
(D)	☑ 正確	甲係不慎誤闖，屬意外事故，非自殺亦非犯罪行為致死，保險人仍應負保險責任

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 人壽保險免責事由有限列舉：自殺（§109）、受益人故意致死（§121）等
> 2. 違反交通規則≠犯罪行為致死之免責事由（人壽保險無此免責規定）
> 3. 偶發違規行為≠§59之危險增加（須持續性狀態變更）

伍、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
未成年人/受監護宣告（§107）	1				1	1			3
受益人指定/變更/故意致死		1				1			2
死亡保險同意權（§105）			1						1
人壽保險免責事由					1				1
合計	**1**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**7**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
未滿15歲死亡給付（§107）	死亡給付約定於滿15歲始生效；喪葬費用仍可給付
受監護宣告者死亡給付（§107 III）	僅給付喪葬費用（遺產稅喪葬扣除額半額）
受益人故意致死（§121）	喪失受益權；份額歸其餘受益人
受益人變更（§111）	要保人之處分權，不須保險人同意；批註為對抗要件非生效要件
死亡保險同意權（§105）	須被保險人書面同意；指定及變更受益人均須書面同意/承認
人壽保險免責	自殺（§109）、犯罪行為致死等；違反交通規則非免責事由

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
未滿15歲之死亡給付	傷害醫療保險金	§107僅限制死亡給付，不限制醫療保險金
受益人變更之生效要件	保險人批註	書面通知即生效，批註為對抗要件
受益人故意致死（§121）	受益人故意傷害未遂	致死→喪失受益權；傷害未遂→被保險人得撤銷其受益權利
自殺（§109）	過失致死	自殺為免責事由；過失致死（如誤闖高速公路）非免責事由
受監護宣告者之喪葬費用	未滿15歲者之喪葬費用	均僅給付喪葬費用，但計算基準可能不同

> 本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 7 題，涵蓋人壽保險受益人與死亡給付之核心考點。